



PUTUSAN
Nomor 3687 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **LA MAULIA LANTINI**, bertempat tinggal di Desa Baru, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
2. **LA USU LANTINI**, bertempat tinggal di Desa Baru, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
3. **LA BATI LANTINI**, bertempat tinggal di Desa Baru, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
4. **LA GADE LA ABU**, bertempat tinggal di Desa Baru, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
5. **LAMURA LABANINA**, bertempat tinggal di Desa Baru, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
6. **LA HARJAN LABANINA**, bertempat tinggal di Akegula, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Malik Dahiri, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Pertamina, Kelurahan Fitu, RT 001, RW 001, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2024;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

L a w a n

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3687 K/Pdt/2024



1. **LA ODE KAIMU ODE JALIA**, bertempat tinggal di Desa Jikohai, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
2. **LASIGITO LAJUMU**, bertempat tinggal di Desa Jikohai, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
3. **ARIS LA SENDA**, bertempat tinggal di Desa Jikohai, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Murin Lahapiu, S.H. Advokat/Pengacara pada kantor Murin Lahapiu, S.H., beralamat di Jalan Matrix, RT/RW 016/005, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Labuha untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan dan Tuntutan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum La Senda La Ndoeoe bersama-sama dengan ahli waris lainnya yaitu: Wa Amdia, Wa Bata, Ode Madi Kamba, La Tif, La Sidi, La Sikama, Wa Asmanija, Wa Moni, Lasmina, Wa Kura, Wa Udu, La Musahida, Wa Sariadi, La Sagapu, Wa Saharia, Wa Eda, Wa Esi, berhak penuh untuk memiliki dan memperoleh atas tanah kebun objek sengketa yang luas $\pm$ 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3687 K/Pdt/2024



Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu tanah eks kebun Almarhum La Gou, sekarang dengan Kantor Camat dan Jalan Puskesmas;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah eks kebun mendiang Johannes Salfador Manugang;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah eks kebun Almarhumah Wa Dalima Binti La Sila;
Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu tanah eks kebun almarhumah Wa Najia La Senda sekarang dengan Saluran Air;

3. Menyatakan hukum Para Tergugat mengambil/merampas tanpa hak atas kebun objek sengketa dengan luas dan batas-batas yang terurai pada posita gugatan Para Penggugat angka 6 diatas adalah tidak sah menurut hukum;
4. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat II, Tergugat III Tergugat V dan Tergugat VI merusak pagar kayu milik Penggugat III dan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VI mengambil/merampas atas tanah kebun objek sengketa tanpa hak adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat yang terbit diatas tanah objek sengketa, baik itu surat jual beli, gadai atau sesuatu jaminan hutang maupun surat-surat lain yang dibuat tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat atau diketemukan cacat didalam isi maupun pembuatannya di nyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun saja yang memperoleh hak daripadanya dan menempati di atas tanah kebun objek sengketa agar dalam waktu yang singkat segera menyerahkan/mengosongkan tanah kebun tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan semula, tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI membayar ganti rugi kepada Penggugat III atas biaya pagar kayu yang dirusakkan sebesar Rp10.350.000,00 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara sekaligus dan seketika saat putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3687 K/Pdt/2024



8. Memperkuat sita jaminan (*conservatoir beslag*) atau *Rivindicatoir Beslag* diatas;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Subsidiar:

Dalam keadilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang surat kuasa yang tidak sah;
2. Bahwa gugatan Penggugat *obscur libele*;
3. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Labuha tidak berwenang mengadili perkara dengan putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Lbh, tanggal 15 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara omor 18/Pdt.G/2023/PN Lbh;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya sejumlah Rp15.340.500,00 (lima belas juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan putusan Nomor 52/PDT/2023/PT TTE, tanggal 18 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 15 November 2023 Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Lbh., yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3687 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum La Senda La Ndoeoe bersama-sama dengan ahli waris lainnya yaitu; Wa Amdia, Wa Bata, Ode Madi Kamba, La Tif, La Sidi, La Sikama, Wa Asmanija, Wa Moni, Lasmina, Wa Kura, Wa Udu, La Musahida, Wa Sariadi, La sagapu, Wa Saharia, Wa Eda, Wa Esi, berhak penuh untuk memiliki dan memperoleh atas tanah kebun obyek sengketa yang luasnya kurang lebih 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu tanah eks kebun almarhum La Gou, sekarang dengan Kantor Camat dan Jalan Puskesmas;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah eks kebun mendiang Johannes Salfador Manugang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah eks kebun almarhumah Wa Dalima Binti La Sila;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu tanah eks kebun almarhumah Wa Najia La Senda sekarang dengan Saluran Air;
3. Menyatakan Menurut Hukum Para Tergugat mengambil/merampas tanpa hak atas kebun obyek sengketa dengan luas dan batas-batas yang terurai pada posita gugatan Para Penggugat angka 6 diatas adalah tidak sah menurut hukum;
4. Menyatakan Menurut Hukum Perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VI merusak pagar kayu milik Penggugat III dan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VI mengambil/merampas atas tanah kebun obyek sengketa tanpa hak adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapapun saja yang memperoleh hak dari padanya dan menempati diatas tanah kebun obyek sengketa agar dalam waktu yang singkat segera menyerahkan/mengosongkan tanah kebun tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan semula, tanpa syarat apapun;
6. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3687 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar ganti rugi kepada Penggugat III atas biaya pagar kayu yang dirusakan sebesar Rp10.350.000,00 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara sekaligus dan seketika saat putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Januari 2024 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Lbh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuha, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan Mengabulkan Para Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi/semula Para Tergugat/Para Terbanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Lbh yang telah diputus pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3687 K/Pdt/2024



3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor: 52/PDT/2023/PT TTE, yang diputus pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi/semula Para Tergugat/Para Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat/Para Pemanding untuk seluruhnya atau setidaknya harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), karena tidak beralasan hukum;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Lbh yang telah diputus pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor: 52/PDT/2023/PT TTE, yang diputus pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Tingkat Kasasi berpendapat lain, dalam keadilan yang baik, mohon keadilan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Ternate) yang membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Labuha) dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukannya, Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Alm. La Senda La Ndoeoe bersama-sama dengan ahli waris lainnya Wa Amdia, Wa Bata, Ode Madi Kamba, La Tif, La Sidi, La

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3687 K/Pdt/2024



Sikama, Wa Asmanija, Wa Moni, Lasmina, Wa Eda, Wa Esi yang berhak atas tanah kebun objek sengketa seluas kurang lebih 10.000 m², sebaliknya penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat dengan cara masuk merusak pagar kayu milik Penggugat III tanpa alas hak dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan mewajibkan para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat III, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Ternate) telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Ternate dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi LA MAULIA LANTINI dan kawan-kawan., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. LA MAULIA LANTINI, 2. LA USU LANTINI, 3. LA BATI LANTINI, 4. LA GADE LA ABU, 5. LAMURA LABANINA, 6. LA HARJAN LABANINA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3687 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H, dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3687 K/Pdt/2024